

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5026331-31.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: PEDRO GALLO VIEIRA

ADVOGADO(A): JONATHAN CARLOS MOURA MENDES (OAB ES022113)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o agravo para acolher a preliminar suscitada e declarar a incompetência do juizado especial federal para processar e julgar o presente feito, cabendo tal ofício a uma das Varas Federais Cíveis. Por consequência, fica prejudicado o agravo interno. Comunique-se ao juízo de origem. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 22 de novembro de 2024.

5026331-31.2024.4.02.5001

500003431220 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5026331-31.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: PEDRO GALLO VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO em face de decisão proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial Federal nos autos do processo originário nº 50216640220244025001, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a *"remoção extraordinária para a Consultoria-Geral da União no Estado do Espírito Santo, tendo como lotação intermediária a Consultoria-Geral da União"*.

Inicialmente, sustenta a agravante a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, tendo em vista o nítido objetivo de anulação de ato administrativo federal. No mérito, salienta a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela, especialmente porque o objetivo do autor é ser lotado na consultoria jurídica da União no estado do Espírito Santo, unidade para a qual não há vaga disponível para remoção, consoante anexo I do edital (evento 1, EDITAL5 e EDITAL 6, processo de origem). Logo, não é possível alegar o direito subjetivo a ser removido para vaga inexistente.

Esclarece a agravante que a remoção extraordinária diz respeito apenas à localidade de onde o membro da AGU irá exercer suas atribuições, sendo certo que estará vinculada a sua unidade de origem (lotação intermediária), tal como previsto na Portaria Normativa AGU nº 137, de 9 de maio de 2024 (evento 1, PORT4, processo de origem). Por isso, a remoção extraordinária independe da existência de vaga na unidade de destino, porque o membro removido extraordinariamente continua vinculado às atividades da unidade de origem. Defende, assim, que não houve preterição do autor. Na oportunidade, defende a legalidade das normas que regem o concurso de remoção, devendo ser revogada a liminar.

A decisão recorrida encontra-se nos autos principais **processo 5021664-02.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1**

A decisão de evento 3 declinou da competência para uma das Varas Cíveis.

VOTO

O autor apresentou agravo interno no evento 8 por meio do qual rediscute os termos da decisão, pontuando o direito defendido pela exordial. Contrarrazões da União no evento 14. Memoriais da União no evento 25.

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram à declaração da incompetência do Juizado Especial Federal, já estão expostas na decisão de evento 3, não havendo motivos para repeti-la, assim como não há razão para modificá-la. Confira-se

Assim, voto por conhecer o agravo **para acolher a preliminar suscitada e declarar a incompetência do juizado especial federal para processar e julgar o presente feito, cabendo tal ofício a uma das Varas Federais Cíveis.** Por consequência, fica prejudicado o agravo interno. Comunique-se ao juízo de origem. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.